

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1290/2532

นาย วิชัย แซ่ จี๋ กับพวก
นาย ยงเกียรติ เชื้อสกุลวนิชย์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 247

ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2530 ต่อมาวันที่ 17 มีนาคม 2530 จำเลยได้มอบฉันทะให้ อ. มายืนคำร้องขอคัดสำเนาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ แม้จำเลยจะเปลี่ยนทนายใหม่และอยู่ในกรุงเทพมหานครก็สามารถยื่นฎีกาได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เหตุล่าช้าของจำเลยยังถือไม่ได้ว่าเป็นเพราะมีพฤติการณ์พิเศษอันศาลจะพึงขยายเวลายื่นฎีกาให้จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23.(ที่มา-ส่งเสริม)

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ บังคับจำเลยโอนสิทธิการเช่าตึกแถวหน้าที่ทำการป่าไม้จังหวัดสุรินทร์ ให้แก่โจทก์ที่ 2 หากโอนไม่ได้ให้ใช้ค่าเสียหาย 1,200,000 บาท ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยแสดงเจตนาโอนสิทธิการเช่าตึกแถวดังกล่าวให้แก่โจทก์ที่ 2 หากไม่แสดงเจตนา ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ยกฟ้องโจทก์ที่ 1 และให้ยกคำขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย

โจทก์ที่ 2 และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ 3,000 บาทนับ
แต่วันฟ้องจนกว่าคดีถึงที่สุดแก้โจทก์ที่ 2

ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2530 ต่อมาวันที่ 8
เมษายน 2530 จำเลยยื่นคำร้องว่าจำเลยเพิ่งตามตัวทนายความที่ต้องการพบและ
ทนายคนใหม่ไม่สามารถยื่นฎีกาให้ได้ทัน จึงขอขยายเวลายื่นฎีกาออกไปอีก 30 วัน

ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยได้ติดต่อหาทนายความใหม่ซึ่งมี
ภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพมหานคร ต้องใช้เวลาสืบเสาะหาทนายความที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ เมื่อได้ทนายความใหม่แล้วก็ไม่อาจทำคำฟ้องฎีกายื่นต่อศาลภายในกำหนด
ได้จำเลยจึงยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกา ถือได้ว่ามีพฤติการณ์พิเศษนั้น เห็น
ว่าศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2530 ต่อมาวันที่ 17
มีนาคม 2530 จำเลยได้มอบฉันทะให้นางอำพร ชื่นมณีวงศ์ มายื่นคำร้องขอคัดสำเนา
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ แม้จำเลยจะเปลี่ยนทนายความใหม่และอยู่ใน
กรุงเทพมหานครก็สามารถยื่นฎีกาได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เหตุล่าช้า
ของจำเลยยังถือไม่ได้ว่าเป็นเพราะมีพฤติการณ์พิเศษอันศาลจะพึงขยายเวลายื่นฎีกา
ให้จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 23.....'

พิพากษายืน.

(สุทิน นนทแก้ว-พนม พ่วงภิญโญ-ประเสริฐ บุญศรี)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
-------------------	----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------